

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 17 dhoulhijja 1422 – 1^{er} mars 2002

145^{ème} année

N° 18

Sommaire

Lois

Loi n° 2002-24 du 27 février 2002, modifiant la loi n° 96-101 du 18 novembre 1996, relative à la protection sociale des travailleurs.....	515
---	-----

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Nomination d'un directeur.....	516
--------------------------------	-----

Ministère de l'Intérieur

Nomination de secrétaires généraux de commune.....	516
Nomination de sous-directeurs.....	516
Nomination d'un chef de bureau.....	516

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Nomination d'un directeur des études, vice-doyen.....	516
Nomination d'un directeur des études.....	516
Nomination de directeurs des études et des stages, directeurs adjoints.....	516
Nomination d'un directeur des études, directeur adjoint.....	517
Nomination d'un secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.....	517
Nomination d'un secrétaire d'université.....	517
Nomination de secrétaires d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche.....	517
Nomination de directeurs d'établissements d'œuvres universitaires de la catégorie "A"....	517
Nomination d'un chef de service.....	517

Ministère des Affaires Sociales	
Nomination de chefs de service.....	517
Nomination de chefs d'unité.....	517
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Décret n° 2002-474 du 25 février 2002 , relatif à l'attribution, à titre privé, d'une terre collective relevant de la collectivité Essiouda du gouvernorat de Gabès (concernant la terre collective dite Henchir Arrame – zone "J").....	518
Décret n° 2002-475 du 25 février 2002 , relatif à l'attribution, à titre privé, d'une terre collective relevant de la collectivité Essiouda du gouvernorat de Gabès (concernant la terre collective dite Henchir Arrame – zone "L").....	518
Nomination de chefs de service.....	518
Ministère du Tourisme, des Loisirs et de l'Artisanat	
Nomination d'un chef de bureau.....	519
Ministère du Transport	
Arrêté du ministre du transport du 27 février 2002, fixant les conditions d'utilisation et de transformation des permis de conduire étrangers.....	519
Arrêté du ministre du transport du 27 février 2002, modifiant l'arrêté du 12 septembre 2001, relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère du transport, des établissements et entreprises publics placés sous sa tutelle et aux conditions de leur octroi.....	521
Ministère de l'Equipeement et de l'Habitat	
Nomination de directeurs régionaux.....	524
Nomination de sous-directeurs.....	524
Nomination de chefs de service.....	524
Ministère du Commerce	
Nomination de sous-directeurs.....	525

Avis et Communications

Banque Centrale de Tunisie	
Situation générale décadaire de la Banque Centrale de Tunisie.....	526

Loi n° 2002-24 du 27 février 2002, modifiant la loi n° 96-101 du 18 novembre 1996, relative à la protection sociale des travailleurs (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. – Les titres des chapitres I et II de la loi n° 96-101 du 18 novembre 1996, relative à la protection sociale des travailleurs, sont remplacés comme suit :

Chapitre I : La prise en charge des indemnités de licenciement pour des raisons économiques ou technologiques ou en cas de fermeture inopinée et définitive de l'entreprise, sans respect des procédures prévues au code du travail.

Chapitre II : Octroi des prestations familiales et de soins en faveur des travailleurs ayant cessé leur travail pour des raisons économiques ou technologiques ou en cas de fermeture inopinée et définitive de l'entreprise, sans respect des procédures prévues au code du travail.

Art. 2. – Est supprimé, l'article 8 et sont abrogées, les dispositions des articles 1, 2, 6 et 7 de la loi n° 96-101 du 18 novembre 1996, relative à la protection sociale des travailleurs et remplacées par les dispositions suivantes :

Article premier. (nouveau). – La présente loi a pour objet de déterminer les mesures de la protection sociale en faveur des travailleurs ayant cessé leur travail conformément aux principes énoncés par la présente loi.

Art. 2. (nouveau). – La caisse nationale de sécurité sociale prend en charge les indemnités dues aux travailleurs ainsi que les droits légaux leur revenant, au cas où il est établi qu'ils ne peuvent recouvrer les sommes qui leurs sont dues en raison de cessation de paiement de l'entreprise, et ce, en cas de licenciement pour les motifs suivants :

- le licenciement pour des raisons économiques ou technologiques,

- la fermeture définitive et inopinée de l'entreprise, sans respect des procédures prévues au code du travail à l'exception des cas de lock-out stipulés à l'article 376 du code de travail.

Pour bénéficier des indemnités de licenciement et des droits légaux, les motifs du licenciement ci-dessus visés doivent être établis par un jugement ayant acquis la force de la chose jugée.

Art. 6. (nouveau). – Les conditions et modalités de la prise en charge par la caisse nationale de sécurité sociale des indemnités de licenciement et des droits légaux pour les motifs cités à l'article 2 de la présente loi sont fixées par décret.

Art. 7. (nouveau). – Nonobstant les dispositions de la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, le bénéfice des prestations de soins, des allocations familiales et de la majoration pour salaire unique est maintenu au profit des travailleurs régis par la loi susvisée et licenciés pour les raisons citées à l'article 2 de la présente loi, au titre des quatre trimestres suivant celui au cours duquel ils ont cessé leur activité. Le montant de ces prestations correspond au taux plafond, prévu par la loi précitée.

Pour bénéficier de ces prestations, les motifs du licenciement doivent être constatés par l'inspection du travail.

L'octroi des prestations précitées est subordonné à la condition que le travailleur concerné n'ait pas exercé au cours des périodes citées au premier paragraphe du présent article une activité assujettie à un régime de sécurité sociale ouvrant droit aux mêmes prestations ou indemnités.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 27 février 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 12 février 2002.

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTÈRE

NOMINATION

Par décret n° 2002-442 du 25 février 2002.

Monsieur Mohamed Ali Ben Rejeb, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur de l'exploitation des informations aux archives nationales.

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 2002-443 du 21 février 2002.

Monsieur Mongi Beltaïef, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire général de quatrième classe à la commune d'El Aïn.

Par décret n° 2002-444 du 21 février 2002.

Monsieur Brahim Kachti, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de quatrième classe à la commune de Hammamet.

Par décret n° 2002-445 du 21 février 2002.

Monsieur Sadok Jerbi, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de quatrième classe à la commune de Mahres.

Par décret n° 2002-446 du 21 février 2002.

Monsieur Rabeh Rebhi, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de troisième classe à la commune de Tinja.

Par décret n° 2002-447 du 21 février 2002.

Monsieur Hamda Lachheb, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire général de deuxième classe à la commune de Tina.

Par décret n° 2002-448 du 21 février 2002.

Monsieur Abdessalem Ben Salem, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de deuxième classe à la commune de Grombalia.

Par décret n° 2002-449 du 21 février 2002.

Monsieur Mohamed Messi, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de deuxième classe à la commune de Mateur.

Par décret n° 2002-450 du 21 février 2002.

Monsieur Ahmed Sebai, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de deuxième classe à la commune de Menzel Horr.

Par décret n° 2002-451 du 21 février 2002.

Monsieur Mohamed Shaiek, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de sous-directeur des matériels et des approvisionnements à la direction générale des affaires administratives et financières au ministère de l'intérieur.

Par décret n° 2002-452 du 21 février 2002.

Monsieur Abdelmajid Rouis, administrateur, est chargé des fonctions de sous-directeur administratif et financier à la commune de Mahdia.

Par décret n° 2002-453 du 21 février 2002.

Monsieur Béchir Attia, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de bureau de la publication au centre national de perfectionnement et de recyclage des cadres régionaux et municipaux au ministère de l'intérieur avec rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale.

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 2002-454 du 25 février 2002.

Monsieur Mohamed Salah Ben Yahmed, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur des études, vice doyen à la faculté des sciences juridiques, économiques et de gestion de Jendouba.

Par décret n° 2002-455 du 25 février 2002.

Monsieur Ahmed Ferchichi, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur des études à l'institut supérieur de gestion de Tunis.

Par décret n° 2002-456 du 25 février 2002.

Monsieur Ridha Ben Salah, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur des études et des stages, directeur adjoint à l'institut supérieur des technologies médicales de Tunis.

Par décret n° 2002-457 du 25 février 2002.

Monsieur Lotfi Belgacem, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de

directeur des études et des stages, directeur adjoint à l'institut supérieur de gestion de Sousse.

Par décret n° 2002-458 du 25 février 2002.

Monsieur Walid Khoufi, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur des études, directeur adjoint à l'école supérieure de commerce de Sfax.

Par décret n° 2002-459 du 25 février 2002.

Monsieur Moncef Soughir, officier principal de 2ème classe de la marine marchande, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur du transport et de la logistique à Sousse.

Par décret n° 2002-460 du 21 février 2002.

Monsieur Kamel Keddiss, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire d'université pour exercer les fonctions de chef de service de coopération et de relation avec l'environnement à la sous-direction de gestion pédagogique à l'université de Tunis El Manar.

Par décret n° 2002-461 du 21 février 2002.

Madame Dorra Ammar épouse Gargouri, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis.

Par décret n° 2002-462 du 21 février 2002.

Mademoiselle Sihem Oueslati, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut préparatoire aux études d'ingénieur d'El Manar.

Par décret n° 2002-463 du 25 février 2002.

Mademoiselle Khadija Jawahdou, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des technologies médicales de Tunis.

Par décret n° 2002-464 du 25 février 2002.

Monsieur Oussama Dachraoui, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur de l'informatique.

Par décret n° 2002-465 du 25 février 2002.

Monsieur Mohamed Bellagi, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie "A" au ministère de l'enseignement supérieur (restaurant universitaire de Nabeul).

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2002-466 du 25 février 2002.

Monsieur Ali Marzouk, administrateur, est chargé des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie "A" au ministère de l'enseignement supérieur (cité universitaire Sidi Mansour Sfax).

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2002-467 du 25 février 2002.

Monsieur Lotfi El Belazi, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service du contentieux de l'excès de pouvoir à la sous-direction du contentieux, à la direction des affaires juridiques et du contentieux, au ministère de l'enseignement supérieur.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

NOMINATIONS

Par décret n° 2002-468 du 21 février 2002.

Madame Nejia Chaâbane épouse Dhahri, inspecteur du travail, est chargée des fonctions de chef de service des affaires administratives et financières au centre de défense et d'intégration sociales de Gafsa.

Par décret n° 2002-469 du 21 février 2002.

Monsieur Riadh Dridi, administrateur du service social, est chargé des fonctions de chef de service des affaires administratives et financières au centre de défense et d'intégration sociales à Douar Hicher.

Par décret n° 2002-470 du 21 février 2002.

Monsieur Mohamed Ali Zamouri, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité des affaires administratives et financières à la direction régionale des affaires sociales de la Manouba.

Par décret n° 2002-471 du 21 février 2002.

Monsieur Kilani Ben Mabrouk, administrateur du service social, est chargé des fonctions de chef de service des affaires administratives et financières à la direction régionale des affaires sociales de Kairouan.

Par décret n° 2002-472 du 21 février 2002.

Monsieur Imed Eddine Gaieb, administrateur du service social, est chargé des fonctions de chef de l'unité des affaires administratives et financières à la direction régionale des affaires sociales de Sousse.

Par décret n° 2002-473 du 21 février 2002.

Monsieur Belgacem Sahraoui, administrateur du service social, est chargé des fonctions de chef de l'unité des affaires administratives et financières à la direction régionale des affaires sociales de Tozeur.

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Décret n° 2002-474 du 25 février 2002, relatif à l'attribution, à titre privé, d'une terre collective relevant de la collectivité Essiouda du gouvernorat de Gabès (concernant la terre collective dite Henchir Arrame – zone "J").

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le procès-verbal de la réunion du conseil de gestion de la collectivité Essiouda à la délégation de Mareth en date du 19 décembre 1998, relatif à l'attribution, à titre privé, de la terre collective dite Henchir Arrame – zone "J", approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Mareth le 22 juin 1999, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 22 septembre 2001 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 30 janvier 2002.

Décète :

Article premier. – Sont confirmées, les décisions du conseil de gestion de la collectivité Essiouda à la délégation de Mareth, relatives à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Henchir Arrame – zone "J" et qui sont consignées dans son procès-verbal en date du 19 décembre 1998, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Mareth le 22 juin 1999, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 22 septembre 2001 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 30 janvier 2002, et ce, conformément aux tableau et plan annexés au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 février 2002.

P/Le Président de la République

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Décret n° 2002-475 du 25 février 2002, relatif à l'attribution, à titre privé, d'une terre collective relevant de la collectivité Essiouda du gouvernorat de Gabès (concernant la terre collective dite Henchir Arrame – zone "L").

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le procès-verbal de la réunion du conseil de gestion de la collectivité Essiouda à la délégation de Mareth en date du 19 décembre 1998, relatif à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Henchir Arrame – zone "L", approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Mareth le 22 juin 1999, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 22 septembre 2001 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 30 janvier 2002.

Décète :

Article premier. – Sont confirmées, les décisions du conseil de gestion de la collectivité Essiouda à la délégation de Mareth, relatives à l'attribution, à titre privé, de la terre collective dite Henchir Arrame – zone "L" et qui sont consignées dans son procès-verbal en date du 19 décembre 1998, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Mareth le 22 juin 1999, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 22 septembre 2001 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 30 janvier 2002, et ce, conformément aux tableau et plan annexés au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 février 2002.

P/Le Président de la République

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

NOMINATIONS

Par décret n° 2002-476 du 21 février 2002.

Monsieur Rachid Salhi, administrateur des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est chargé des fonctions de chef de service des affaires juridiques et du contentieux à la direction régionale des domaines de l'Etat et des affaires foncières de Kasserine, au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2002-477 du 21 février 2002.

Monsieur Faouzi Jelassi, administrateur des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est chargé des fonctions de chef de service des affaires civiles à la direction générale du contentieux de l'Etat, au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2002-478 du 21 février 2002.

Monsieur Radhouan Amara, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des enquêtes foncières, des constats et travaux topographiques à la direction régionale des domaines de l'Etat et des affaires foncières de Gafsa, au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

**MINISTERE DU TOURISME, DES
LOISIRS ET DE L'ARTISANAT**

NOMINATION

Par décret n° 2002-479 du 25 février 2002.

Mademoiselle Mouna Mathlouthi, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de chef du bureau d'information au ministère du tourisme, des loisirs et de l'artisanat.

MINISTERE DU TRANSPORT

**Arrêté du ministre du transport du 27 février 2002,
fixant les conditions d'utilisation et de
transformation des permis de conduire étrangers.**

Le ministre du transport,

Vu la loi n° 98-108 du 28 décembre 1998, relative à l'agence technique des transports terrestres,

Vu le code de la route promulgué par la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999 et tous les textes qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 2001-101 du 22 octobre 2001,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 2000-142 du 24 janvier 2000, fixant les catégories de permis de conduire, les conditions de leur délivrance, de leur validité et de leur renouvellement, tel que modifié par le décret n° 2001-1788 du 1er août 2001,

Vu l'arrêté du ministre des transports et des communications du 22 août 1974, fixant les conditions de validité et d'échange des permis de conduire délivrés à l'étranger.

Arrête :

CHAPITRE PREMIER

LES CONDITIONS D'UTILISATION

DES PERMIS DE CONDUIRE ETRANGERS

Article premier. - Sous réserve des dispositions de l'article 12 du présent arrêté, toute personne titulaire d'un permis de conduire étranger peut l'utiliser en Tunisie, pendant un an au maximum à compter de la date de sa dernière entrée sur le territoire tunisien, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :

1 - avoir atteint l'âge minimal requis par le décret n° 2000-142 susvisé,

2 - être titulaire d'un permis de conduire étranger en cours de validité, rédigé en langue arabe ou française ou être accompagné d'une traduction officielle en langue arabe ou d'un permis de conduire international en cours de validité s'il n'est pas rédigé dans l'une de ces deux langues et ne faisant pas l'objet d'une mesure de restriction, de suspension, de retrait ou d'annulation du permis de conduire,

3 - observer, le cas échéant, les prescriptions subordonnant par une mention spéciale la validité du permis de conduire à un aménagement spécial du véhicule et/ou le port et l'utilisation par le conducteur d'appareils et de prothèses.

Art. 2. - La limitation de durée mentionnée à l'article premier du présent arrêté ne s'applique pas aux :

- personnes appartenant aux missions diplomatiques et consulaires étrangères, titulaires d'une carte spéciale en cours de validité délivrée par le ministère des affaires étrangères attestant de leur qualité, sous réserve que les autorités étrangères qui ont émis le permis de conduire accordent, dans des circonstances analogues, le même privilège aux personnes des missions diplomatiques et consulaires tunisiennes accréditées auprès d'elles,

- investisseurs étrangers titulaires d'une pièce justifiant de leur qualité, délivrée par le ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur.

Art. 3. - Toute personne titulaire d'un permis de conduire international en cours de validité peut l'utiliser en Tunisie pendant un an au maximum, et ce, à compter de la date de sa dernière entrée sur le territoire tunisien, sous réserve de satisfaire aux conditions mentionnées à l'article premier du présent arrêté et qu'elle soit accompagnée du permis de conduire étranger.

Le permis de conduire international doit être délivré par les autorités étrangères et organisations reconnues conformément aux conventions internationales en vigueur.

Art. 4. - L'utilisation du permis d'élève-conducteur délivré à l'étranger n'est pas autorisé sur le territoire tunisien.

CHAPITRE II

TRANSFORMATION DES PERMIS DE CONDUIRE ETRANGERS

Section première

Conditions de transformation

Art. 5. - Sous réserve des dispositions de l'article 12 du présent arrêté, toute personne titulaire d'un permis de conduire étranger peut demander sa transformation en permis tunisien, dans un délai maximum d'une année à compter de la date de sa dernière entrée sur le territoire tunisien, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :

- être titulaire d'un permis de conduire étranger en cours de validité, accompagné d'une traduction officielle en langue arabe s'il n'est pas rédigé dans l'une des langues arabe ou française et ne faisant pas l'objet d'une mesure de restriction, de suspension, de retrait ou d'annulation,
- avoir atteint l'âge minimal requis par le décret n° 2000-142 susvisé,
- être résident en Tunisie, et ce, pour les étrangers,
- être indemne de tout handicap physique ou maladie incompatible avec l'obtention d'un permis de conduire,
- acquitter les droits y afférents ou justifier du bénéfice de l'exonération de ces droits.

Il sera procédé à la transformation du permis étranger en permis tunisien sans faire subir à son titulaire les examens d'obtention de permis de conduire, et ce, après vérification de son authenticité auprès des autorités étrangères compétentes par les services spécialisés du ministère du transport.

Art. 6. - Les services spécialisés du ministère du transport procèdent à la vérification de l'authenticité dudit permis auprès des autorités étrangères compétentes par l'intermédiaire des services compétents du ministère des affaires étrangères.

En cas de non obtention de réponse dans un délai maximum d'un an à compter de la date du dépôt de la demande de transformation, le titulaire du permis de conduire étranger peut obtenir un permis de conduire tunisien après présentation d'un engagement sur l'honneur par lequel il déclare avoir obtenu un permis de conduire délivré par les autorités étrangères compétentes et après avoir subi avec succès un examen pratique, et ce, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par l'article 5 du présent arrêté.

L'examen pratique se rapporte à la catégorie qui permet l'obtention des autres catégories mentionnées sur le titre étranger selon le tableau d'équivalence suivant :

Catégories	Catégories équivalentes
A	A1
B	A,A1, «B+E », H
C	A,A1,B,«B+E»,D1 ,H
D	A,A1, B, «B+E », C, D1, «D+E» ,H
« C+E »	A,A1, B, « B+E », C, D, D1, « D+E » , H

Section 2

Les procédures de transformation

Art. 7. - Toute demande de transformation d'un permis de conduire étranger en permis tunisien doit être formulée sur un imprimé délivré par les services spécialisés de l'agence technique des transports terrestres et doit être accompagnée des pièces suivantes :

a) Pour le dépôt de la demande :

- deux (2) photocopies du permis de conduire étranger,
- une (1) photocopie de la carte d'identité nationale pour les tunisiens et une photocopie de la carte de séjour ou toute autre pièce équivalente justifiant de la résidence en Tunisie pour les étrangers,
- une pièce attestant de la dernière entrée sur le territoire tunisien.

b) Pour l'établissement du permis de conduire tunisien :

Une fois que les services spécialisés du ministère du transport auront obtenu confirmation de l'authenticité du permis de conduire étranger, l'intéressé est invité à compléter le dossier par les pièces suivantes :

- 1) l'original du permis de conduire étranger accompagné d'une traduction officielle en langue arabe s'il n'est pas rédigé en langue arabe ou française,
- 2) deux photos d'identité récentes,
- 3) un certificat médical attestant que l'intéressé est indemne de tout handicap physique ou maladie incompatible avec l'obtention d'un permis de conduire,
- 4) la quittance de paiement des droits y afférents ou une justification d'exonération de ces droits.

En cas de non obtention de réponse des autorités étrangères en ce qui concerne l'authenticité du permis qu'elles ont délivré, l'intéressé sera invité à compléter le dossier par les pièces ci-dessus mentionnées et à présenter l'engagement sur l'honneur et l'attestation de réussite à l'examen pratique prévus à l'article 6 du présent arrêté.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 8. - Le délai d'une année visé à l'article 6 ci-dessus court à partir de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne pour les demandes de transformation déposées avant cette date.

Art. 9. - Au cas où il s'avère, après vérification auprès des autorités étrangères compétentes, que le permis objet de la demande de transformation n'est pas authentique, il sera procédé à son retrait et des poursuites judiciaires sont engagées conformément à la législation en vigueur.

Art. 10. - Lors de la délivrance d'un permis de conduire tunisien, le permis étranger est retiré de l'intéressé et adressé à l'autorité étrangère qui l'a délivré.

Art. 11 - Les procédures de transformation prévues par le présent arrêté ne s'appliquent pas au permis de conduire international.

Art. 12. - Contrairement aux dispositions de l'article premier du présent arrêté, il n'est pas permis aux non tunisiens, d'utiliser sur le territoire tunisien, les permis de conduire délivrés par des pays étrangers qui ne permettent pas, dans des conditions similaires, l'utilisation sur leur territoire national des permis de conduire tunisiens.

Contrairement à l'article cinq du présent arrêté, il n'est, également, pas permis de transformer en permis de conduire tunisiens, les permis de conduire étrangers délivrés à des non tunisiens par des pays qui ne permettent pas, dans des conditions similaires, la transformation des permis de conduire tunisiens par des permis de conduire délivrés par eux.

Art. 13. - Est abrogé, l'arrêté du 22 août 1974 susvisé.

Art. 14. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 février 2002.

Le Ministre du Transport
Houssine Chouk

Vu

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre du transport du 27 février 2002, modifiant l'arrêté du 12 septembre 2001, relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère du transport, des établissements et entreprises publics placés sous sa tutelle et aux conditions de leur octroi.

Le ministre du transport,

Vu la loi n° 98-108 du 28 décembre 1998, relative à l'agence technique des transports terrestres,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 91-86 du 14 janvier 1991, portant organisation des services centraux du ministère du transport,

Vu le décret n° 93-1880 du 13 septembre 1993, relatif au système d'information et de communication administrative,

Vu le décret n° 95-641 du 3 avril 1995, fixant la liste des attestations administratives pouvant être délivrées aux usagers par les services du ministère du transport et les entreprises publiques et établissements publics sous-tutelle,

Vu l'arrêté du ministre du transport du 12 septembre 2001, relatif aux prestations administratives rendues par les services du ministère du transport et des établissements et entreprises publics placés sous sa tutelle et aux conditions de leur octroi, tel que modifié et complété par l'arrêté du 5 février 2002.

Arrête :

Article premier. – Les conditions et les procédures de la prestation faisant partie du domaine du transport terrestre, indiquée à l'annexe n° 2-15 de l'arrêté du ministre du transport du 12 septembre 2001 susvisé, sont modifiées suivant l'annexe ci-jointe.

Art. 2. – Le directeur général du transport terrestre et le président-directeur général de l'agence technique des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 février 2002.

Le Ministre du Transport
Houssine Chouk

Vu

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

SYSTEME D'INFORMATION
ET DE
COMMUNICATION ADMINISTRATIVE
SICAD

Guide du Citoyen

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre du transport du 12 septembre 2001 relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère du transport des établissements et entreprises publiques placées sous sa tutelle et aux conditions de leur octroi.

Tel que modifié par l'arrêté en date du.....

(Jort °.....du.....)

Organisme : Agence Technique des Transports Terrestres.

Domaine de la prestation : Transport Terrestre.

Objet de la prestation : transformation d'un permis de conduire étranger en un permis tunisien.

Conditions d'obtention

- Présenter un permis de conduire étranger en cours de validité accompagné d'une traduction officielle en langue arabe s'il n'est pas rédigé en langue arabe ou française ;
- l'administration doit procéder à la vérification de l'authenticité du permis étranger auprès des autorités étrangères compétentes ;
- Avoir l'âge prévu par la réglementation en vigueur pour l'obtention d'un permis de conduire ;
- Etre résident en Tunisie pour les étrangers ;
- Etre indemne de tout handicap physique ou maladie incompatible avec l'obtention du permis de conduire ;
- Déposer la demande dans un délai ne dépassant pas une année à compter de la date de sa dernière entrée en Tunisie ;
 - Ne pas faire l'objet dans le pays qui a délivré le permis de conduire, d'une mesure de restriction, de suspension, de retrait ou d'annulation du permis de conduire ;
- En cas de non obtention de réponse dans un délai maximum d'un an à compter de la date du dépôt de la demande de transformation, le titulaire du permis de conduire étranger peut obtenir un permis de conduire tunisien après présentation d'un engagement sur l'honneur par lequel il déclare avoir obtenu un permis de conduire délivré par les autorités étrangères compétentes et après avoir subi avec succès un examen pratique, et ce sous réserve de satisfaire aux conditions ci-dessus mentionnés ;
- Les procédures de transformation ne s'appliquent pas au permis de conduire international ;
- Il n'est pas permis de transformer en permis de conduire tunisiens, les permis de conduire étrangers délivrés à des non tunisiens par des pays qui ne permettent pas, dans des conditions similaires, la transformation des permis de conduire tunisiens par des permis de conduire délivrés par eux .

Pièces à fournir

1ere étape : dépôt de la demande.

- Demande sur un imprimé délivré par les services spécialisés de l'Agence Technique des Transports Terrestres ;
- Deux photocopies du permis de conduire étranger ;
- une photocopie de la carte d'identité nationale pour les tunisiens et une photocopie de la carte de séjour ou toute autre pièce équivalente justifiant la résidence en Tunisie pour les résidents étrangers ;
- Une pièce attestant de la dernière entrée sur le territoire Tunisien.

2e étape : établissement du permis de conduire :

Après vérification de l'authenticité du permis de conduire étranger, le demandeur doit joindre à son dossier les pièces suivantes :

- L'original du permis de conduire étranger accompagné d'une traduction officielle en langue arabe s'il n'est pas rédigé en langue arabe ou française ;
- Un certificat médical attestant que l'intéressé est indemne de tout handicap physique ou maladie incompatible avec l'obtention du permis de conduire demandé ;
- Deux photos d'identité récentes ;
- La quittance de paiement des droits y afférents ou une justification d'exonération de ces droits.

En cas de non obtention de réponse des autorités étrangères l'intéressé sera invité à compléter le dossier par les pièces ci-dessus mentionnées et à présenter :

- Un engagement sur l'honneur ;
- attestation de réussite à l'examen pratique.

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
-dépôt de la demande par le citoyen ; -confirmation de l'authenticité du permis de conduire par les autorités étrangères compétentes qui l'ont délivré; -complément du dossier par l'intéressé et délivrance du permis.	L'intéressé ; Le service régional ; L'administration centrale de l'Agence Technique des Transports Terrestres ; Le service régional.	En fonction du délai de réponse des autorités étrangères. 30 minutes environ

Lieu de dépôt du dossier

Service : service régional de l'Agence Technique des Transports Terrestres.

Adresse : selon les gouvernorats .

Lieu d'obtention de la prestation

Service : service régional de l'Agence Technique des Transports Terrestres.

Adresse : selon les gouvernorats .

Délai d'obtention de la prestation

En fonction du délai de réponse des autorités étrangères.

Références législatives et /ou réglementaires

Arrêté du Ministre du transport du 27 février 2002 ,fixant les conditions d'utilisation et de transformation des permis de conduire étrangers.

NOMINATIONS

Par décret n° 2002-480 du 21 février 2002.

Monsieur Hédi Guezzah, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur régional de l'équipement et de l'habitat de Kairouan.

Par décret n° 2002-481 du 21 février 2002.

Monsieur Abelhamid Boukadida, ingénieur principal, est chargé des fonctions de directeur régional de l'équipement et de l'habitat de Tozeur.

Par décret n° 2002-482 du 21 février 2002.

Monsieur Farah Wahabi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur de la protection des villes contre les inondations à la direction de l'hydraulique urbaine au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 2002-483 du 21 février 2002.

Madame Omezzine Temani, ingénieur principal, est chargée des fonctions de sous-directeur des études et du contrôle à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Bizerte.

Par décret n° 2002-484 du 21 février 2002.

Monsieur Hédi M'zoughi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur des études et du contrôle à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Jendouba.

Par décret n° 2002-485 du 21 février 2002.

Monsieur Mongi Sassi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur des études et du contrôle à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Sidi Bouzid.

Par décret n° 2002-486 du 21 février 2002.

Monsieur Hamda Zouari, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de sous-directeur des études et du contrôle à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Kairouan.

Par décret n° 2002-487 du 21 février 2002.

Monsieur Abdelaziz Kilani, architecte en chef, est chargé des fonctions de sous-directeur des études et du contrôle à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Béja.

Par décret n° 2002-488 du 25 février 2002.

Madame Nazek Chebbi, architecte principal, est chargée des fonctions de sous-directeur à l'unité de gestion par objectifs pour le suivi de la réalisation des plans d'aménagement de la banlieue Nord de la ville de Tunis au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 2002-489 du 21 février 2002.

Mademoiselle Youssra Abassi, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de chef de service du budget de l'administration régionale à la direction des affaires financières relevant de la direction générale des services communs au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 2002-490 du 21 février 2002.

Madame Henda El Ouaer, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service de la comptabilité et de l'ordonnancement du budget de fonctionnement à la direction des affaires financières relevant de la direction générale des services communs au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 2002-491 du 21 février 2002.

Madame Monia Ben El Hadj Farhat épouse El Kamel, ingénieur principal, est chargée des fonctions de chef de service de la planification et des études à la sous-direction de la protection des villes contre les inondations à la direction de l'hydraulique urbaine au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 2002-492 du 25 février 2002.

Monsieur Ahmed Lassidi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service des recours à la direction de l'urbanisme au ministère de l'équipement et de l'habitation.

Par décret n° 2002-493 du 21 février 2002.

Monsieur Houcine Toumi Khdimallah, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service du domaine public maritime et de la protection du littoral à la direction générale des services aériens et maritimes au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 2002-494 du 21 février 2002.

Monsieur Mourad Guizani, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service de passation des marchés à la direction de la construction et de l'entretien relevant de la direction générale des bâtiments civils au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 2002-495 du 25 février 2002.

Monsieur Hamadi Fakhfakh, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des autorisations de

bâtir et des recours à la direction de la construction de l'habitat, relevant de la direction générale de l'habitat au ministère de l'équipement et de l'habitat.

MINISTERE DU COMMERCE

NOMINATIONS

Par décret n° 2002-496 du 25 février 2002.

Monsieur Mohamed Cheikh Rouhou, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur de

l'organisation et des méthodes à la direction de l'organisation, des méthodes et de l'informatique à la direction générale des services communs au ministère du commerce.

Par décret n° 2002-497 du 25 février 2002.

Monsieur Mohamed Bahri Gabsi, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur des bâtiments et du matériel à la direction des affaires administratives et financières, à la direction générale des services communs au ministère du commerce.

avis et communications

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 10 janvier 2002

	(en dinar)
<u>ACTIF</u>	
Encaisse-or	4 411 406
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	36 543 075
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	13 303 117
Avoirs en devises	2 678 684 418
Comptes de coopération économique	307 635 245
Compte courant postal	4 989 007
Interventions sur le marché monétaire	998 000 000
Créances achetées ferme	565 065 667
Valeurs en cours de recouvrement	8 336 026
Effets à l'encaissement	13 640 949
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	4 053 125
Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires	533 154 612
Portefeuille-titres	25 760 891
Immobilisations	10 594 896
Débiteurs divers	22 070 997
Comptes d'ordre et à régulariser	20 531 107
	5 274 146 331
<u>PASSIF</u>	
Billets et monnaies en circulation	2 488 406 719
Comptes courants des banques et des établis. financiers	273 359 445
Comptes du Gouvernement	537 970 142
Allocations de droits de tirage spéciaux	62 828 166
Autres engagements à vue et à terme	1 066 312 886
Déposants d'effets à l'encaissement	15 066 867
Comptes de coopération économique	320 809 494
Provisions	22 977 762
Réserve spéciale	28 816 905
Réserve légale	3 000 000
Report à nouveau	973 205
Capital	6 000 000
Créditeurs divers	99 075 190
Comptes d'ordre et à régulariser	348 549 550
	5 274 146 331

SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 20 janvier 2002

(en dinar)

<u>A C T I F</u>	
Encaisse-or	4 411 406
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	36 543 075
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	13 303 117
Avoirs en devises	2 665 235 226
Comptes de coopération économique	307 206 498
Compte courant postal	4 818 186
Interventions sur le marché monétaire	822 000 000
Créances achetées ferme	565 065 667
Valeurs en cours de recouvrement	10 000 145
Effets à l'encaissement	18 516 941
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	4 053 125
Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires	533 154 613
Portefeuille-titres	25 760 891
Immobilisations	10 594 896
Débiteurs divers	22 070 147
Comptes d'ordre et à régulariser	18 501 328
	5 088 607 054
<u>P A S S I F</u>	
Billets et monnaies en circulation	2 431 491 893
Comptes courants des banques et des établis. financiers	290 501 552
Comptes du Gouvernement	425 618 752
Allocations de droits de tirage spéciaux	62 828 166
Autres engagements à vue et à terme	1 031 054 532
Déposants d'effets à l'encaissement	19 300 615
Comptes de coopération économique	320 380 746
Provisions	22 977 762
Réserve spéciale	28 816 905
Réserve légale	3 000 000
Report à nouveau	973 205
Capital	6 000 000
Créditeurs divers	98 980 391
Comptes d'ordre et à régulariser	346 682 535
	5 088 607 054

SITUATION GENERALE DECADEAIRE
AU 31 janvier 2002

(en dinar)

<u>A C T I F</u>	
Encaisse-or	4 411 406
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	36 543 075
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	13 380 154
Avoirs en devises	2 597 508 616
Comptes de coopération économique	308 753 786
Compte courant postal	4 766 423
Interventions sur le marché monétaire	701 500 000
Créances achetées ferme	565 065 667
Valeurs en cours de recouvrement	46 947 602
Effets à l'encaissement	11 617 802
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	4 053 125
Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires	533 154 612
Portefeuille-titres	25 984 388
Immobilisations	10 594 896
Débiteurs divers	22 470 367
Comptes d'ordre et à régulariser	20 279 798
	4 934 403 510
<u>P A S S I F</u>	
Billets et monnaies en circulation	2 480 375 195
Comptes courants des banques et des établis. financiers	218 684 291
Comptes du Gouvernement	291 438 043
Allocations de droits de tirage spéciaux	63 191 998
Autres engagements à vue et à terme	1 037 341 925
Déposants d'effets à l'encaissement	13 787 670
Comptes de coopération économique	320 816 271
Provisions	22 977 762
Réserves	35 816 905
Report à nouveau	2 348 272
Capital	6 000 000
Créditeurs divers	100 268 183
Comptes d'ordre et à régulariser	341 356 995
	4 934 403 510

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN, 0330, 7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 2 mars 2002"